Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ahmad Gafuri als Gafuri Bin Fahriansyah
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/30 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. A. Yani Km.10.700 Gg. H. Antung No.20 Rt/Rw : -/- Kel.Hertak Hanyar Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Prop. Kalsel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhammad Helmi Azhari als Amat Bin Huzairin
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/23 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. A. Yani Km.12.500 Gg. Sekumpul No. - Rt/Rw 02/01 Kel. Gambut Barat Kec. Gambut Kab. Banjar Prop. Kalsel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa III

1. Nama lengkap : M. Nor Hidayat als Dayat Bin M. Taufik
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/10 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mahligai Komp. Mahligai Sejahtera No : 05 Rt/Rw : 006/006 Kel. Pemurus Luar Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Prov.Kalsel

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa I, II dan III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021

Terdakwa IV.

1. Nama lengkap : Alfan Syaicun als Afan Bin Rahmad
2. Tempat lahir : Telaga Lansat
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/25 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lapas Kelas IIA Banjarmasin Jl. Mayjend Soetoyo S No. 01 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa IV ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi Muhammad Akbar, S.H., Penasihat Hukum, dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokad Indonesia (PBH PERADI) Banjarmasin, yang beralamat di Jl. Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar) Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Juni 2021 Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH, terdakwa II MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm), terdakwa III M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK dan terdakwa IV ALFAN SYAICUN Als AFAN Bin RAHMAD telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menjual narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH, terdakwa II MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm), terdakwa III M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** dan terdakwa IV ALFAN SYAICUN Als AFAN Bin RAHMAD tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** ;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada masing-masing terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;**

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,25 gram (bersih 0,09 gram).
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dengan No Simcard : 0813-4513-1354.
- 1 (satu) buah HP REDMI warna putih dengan No Simcard : 0831-4513-8328.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 45 (empat puluh lima) paket sabu dengan berat kotor 9,9 gram (bersih 1,8 gram).
- 1 (satu) buah kotak cuttonbud.
- 1 (satu) buah kotak tokaido.
- 1 (satu) buah sendok sabu.
- 1 (satu) buah botol plastik warna merah.
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah HP Samsung warna Hitam dengan No Simcard : 0831-4028-0004.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam biru dengan no Simcard : 0815 – 4542 – 8245

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH, terdakwa II MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm), terdakwa III M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK dan terdakwa IV ALFAN SYAICUN Als AFAN Bin RAHMAD pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2021 bertempat di depan Gg. Sekumpul, Jl. A. Yani Km.12.500 Kel. Gambut Barat Kec. Gambut Kab. Banjar Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadili perkara *melakukan perufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, bagian Ditresnarkoba Polda Kalsel mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa II MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm) dapat menyediakan narkoba jenis sabu-sabu. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, selanjutnya saksi GT.M.RIDHO.S, SH yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan anggota Polisi dari Polda Kalimantan Selatan menyamar sebagai pembeli sabu-sabu dan menemui terdakwa II MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm) di Jl.A Yani Km 12.500 Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Bahwa pada waktu itu saksi GT.M.RIDHO.S, SH mengatakan tidak mempunyai uang untuk membeli sabu-sabu dan akan menjaminkan handphone nya. Bahwa selanjutnya terdakwa II MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm) menghubungi terdakwa I AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH dan manyampaikan maksud dan tujuan saksi GT.M.RIDHO.S, SH. Bahwa kemudian terdakwa I AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH mendatangi terdakwa II MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm) dan saksi GT.M.RIDHO.S, SH selanjutnya terdakwa I AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH menjelaskan jika 1 (satu) paket sabu-sabu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Bahwa pada waktu itu saksi GT.M.RIDHO.S, SH menyerahkan satu buah handphone sebagai jaminan kepada terdakwa I AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH selanjutnya terdakwa I AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH menghubungi terdakwa III M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK dan berjanjian bertemu di halaman rumah makan OVJ Jl. A.Yani Km 7 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Bahwa terdakwa I AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH menuju lokasi sesuai permintaan terdakwa III M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK dan sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa I AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH datang lagi dan membawa satu paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,09 gram) kemudian diamankan oleh saksi GT.M.RIDHO.S, SH dan rekan-rekannya dari Polda Kalimantan Selatan. Bahwa selanjutnya saksi GT.M.RIDHO.S, SH dan rekan-rekannya menangkap terdakwa II MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm) di rumahnya di Jl. A. Yani Km.12.500 Gg. Sekumpul No. - Rt/Rw 02/01 Kel. Gambut Barat Kec. Gambut Kab. Banjar Prop. Kalsel dan menangkap terdakwa III M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK di rumahnya Jl. Mahligai Komp. Mahligai Sejahtera No : 05 Rt/Rw : 006/006 Kel. Pemurus Luar Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Prov.Kalsel dan menemukan barang bukti di rumah terdakwa III M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) paket sabu-sabu dengan berat kotor 9,9 gram (berat bersih 1,8 gram). Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dari terdakwa IV ALFAN SYAICUN Als

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AFAN Bin RAHMAD yang saat itu sedang menjalani pidana di Lapas Kelas IIA Banjarmasin Jl. Mayjend Soetoyo S No. 01 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium 01363/NNF/2021 tertanggal 18 Februari 2021 dari Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, barang bukti berupa satu kantong plastik berlabel dan bersegel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya :
  - 02875/2021/NNF : satu kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,016 gram.
  - 02876/2021/NNF : satu kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,023 gram.

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----------

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka terdakwa I AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH, terdakwa II MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm), terdakwa III M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK dan terdakwa IV ALFAN SYAICUN Als AFAN Bin RAHMAD pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2021 bertempat di depan Gg. Sekumpul, Jl. A. Yani Km.12.500 Kel. Gambut Barat Kec. Gambut Kab. Banjar Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadili perkara *melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman,* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, bagian Ditresnarkoba Polda Kalsel mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa II MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm) dapat menyediakan narkoba jenis sabu-sabu. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, selanjutnya saksi GT.M.RIDHO.S, SH yang merupakan anggota Polisi dari Polda Kalimantan Selatan menyamar sebagai pembeli sabu-sabu dan menemui terdakwa II MUHAMMAD HELMI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm) di Jl.A Yani Km 12.500 Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Bahwa pada waktu itu saksi GT.M.RIDHO.S, SH mengatakan tidak mempunyai uang untuk membeli sabu-sabu dan akan menjaminkan handphone nya. Bahwa selanjutnya terdakwa II MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm) menghubungi terdakwa I AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH dan manyampaikan maksud dan tujuan saksi GT.M.RIDHO.S, SH. Bahwa kemudian terdakwa I AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH mendatangi terdakwa II MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm) dan saksi GT.M.RIDHO.S, SH selanjutnya terdakwa I AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH menjelaskan jika 1 (satu) paket sabu-sabu sebesar RP 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Bahwa pada waktu itu saksi GT.M.RIDHO.S, SH menyerahkan satu buah handphone sebagai jaminan kepada terdakwa I AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH selanjutnya terdakwa I AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH menghubungi terdakwa III M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK dan berjanjian bertemu di halaman rumah makan OVJ Jl. A.Yani Km 7 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Bahwa terdakwa I AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH menuju lokasi sesuai permintaan terdakwa III M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK dan sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa I AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH datang lagi dan membawa satu paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,09 gram) kemudian diamankan oleh saksi GT.M.RIDHO.S, SH dan rekan-rekannya dari Polda Kalimantan Selatan. Bahwa selanjutnya saksi GT.M.RIDHO.S, SH dan rekan-rekannya menangkap terdakwa II MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm) di rumahnya di Jl. A. Yani Km.12.500 Gg. Sekumpul No. - Rt/Rw 02/01 Kel. Gambut Barat Kec. Gambut Kab. Banjar Prop. Kalsel dan menangkap terdakwa III M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK di rumahnya Jl. Mahligai Komp. Mahligai Sejahtera No : 05 Rt/Rw : 006/006 Kel. Pemurus Luar Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Prov.Kalsel dan menemukan barang bukti di rumah terdakwa III M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) paket sabu-sabu dengan berat kotor 9,9 gram (berat bersih 1,8 gram). Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dari terdakwa IV ALFAN SYAICUN Als AFAN Bin RAHMAD yang saat itu sedang menjalani pidana di Lapas Kelas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

IIA Banjarmasin Jl. Mayjend Soetoyo S No. 01 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium 01363/NNF/2021 tertanggal 18 Februari 2021 dari Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, barang bukti berupa satu kantong plastik berlabel dan bersegel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya :
  - 02875/2021/NNF : satu kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,016 gram.
  - 02876/2021/NNF : satu kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,023 gram.

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TUMPAN DAMANIK – E.DAMANIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Unit Tindak Subdit 1 Dit. Resnarkoba Polda Kalsel.
   - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH, Terdakwa MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm), Terdakwa M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK dan ALFAN SYAICHU Als AFAN Bin RAHMAD bersama dengan rekan saksi satu unit lainnya termasuk saksi GT. M. RIDHO, S, SH pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021, skj. 23.00 wita dengan di depan Gg. Sekumpul, Jl. A. Yani Km.12.500 Kel. Gambut Barat Kec. Gambut Kab. Banjar Prop. Kalsel, skj.23.15 wita dengan TKP 2 di depan rumah terdakwa MUHAMMAD HELMI AZHARI yang beralamat di Jl. A. Yani Km.12.500 Gg. Sekumpul No. - Rt/Rw 02/01 Kel. Gambut Barat Kec. Gambut Kab. Banjar Prop. Kalsel, dan skj. 23.55 wita dengan TKP 3 di halaman rumah makan OVJ Jl. A. Yani Km. 7 Kel. Pemurus Luar Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Prov Kalsel saat terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli sabu kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat terdakwa AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH ditangkap ketika sedang menjual dan menyediakan Narkotika golongan 1 jenis Sabu dengan tempat penangkapan di depan Gg. Sekumpul, Jl. A. Yani Km.12.500 Kel. Gambut Barat Kec. Gambut Kab. Banjar Prop. Kalsel dalam penangkapan tersebut petugas menyita barang bukti (BB) berupa : 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,25 gram (bersih 0,09 gram) yang sempat terjatuh ketanah ketika petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD GAFURI Als GAFURI dan petugas juga menyita 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dengan No Simcard 0813-45-13-1354 dari tanggan terdakwa AHMAD GAFURI Als GAFURI, kemudian skj. 23.15 wita petugas menangkap terdakwa MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm) ditangkap karena telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu atau yang menghubungkan petugas yang menyamar dengan terdakwa AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH dengan tempat penangkapan di depan rumah terdakwa MUHAMMAD HELMI AZHARI yang beralamat di Jl. A. Yani Km.12.500 Gg. Sekumpul No. - Rt/Rw 02/01 Kel. Gambut Barat Kec. Gambut Kab. Banjar Prop. Kalsel petugas menyita bahwa 1 (satu) buah HP READMI warna hitam dengan No Simcard : 0831-4513-8328 digunakan oleh terdakwa MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm) untuk berkomunikasi dengan terdakwa AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH dalam bertransaksi Narkotika dan skj. 23.55 petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK karena adanya pengakuan dari terdakwa AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH yang mengatakan bahwa asal 1 (satu) paket Sabu tersebut berasal dari terdakwa M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK serta dalam penangkapan kami menyita barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) paket sabu dengan berat kotor 9,9 gram (bersih 1,8 gram) 1 (satu) buah kotak cuttonbud, 1 (satu) buah kotak tokaido, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah botol plastik warna merah, 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang ditemukan di halaman Rumah Makan OVJ Jl. A. Yani Km. 7 Kel. Pemurus Luar Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Prov Kalsel dan kami juga menyita 1 (satu) buah HP Samsung warna Hitam dengan No Simcard : 0831-4028-0004 milik terdakwa M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK yang disita dari tangannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengaku terdakwa AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH, Terdakwa MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm) dan Terdakwa M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK mengakui semua barang bukti (BB) yang disita petugas tersebut adalah milik ketiga terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (bersih 0,09 gram) yang sempat terjatuh ketanah ketika petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD GAFURI Als GAFURI dan 45 (empat puluh lima) paket sabu dengan berat kotor 9,9 gram (bersih 1,8 gram) yang ditemukan di halaman Rumah Makan OVJ Jl. A. Yani Km. 7 Kel. Pemurus Luar Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Prov Kalsel saat penangkapan terdakwa M. NOR HIDAYAT Als DAYAT untuk dijual kepada pembeli.
- Bahwa total shabu yang disita petugas dari ketiga orang terdakwa AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH, Terdakwa MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm) dan Terdakwa M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK sebanyak 46 (empat puluh enam) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,15 gram (bersih 1,89 gram).
- Bahwa terdakwa terdakwa ALFAN SYAICUN yang menyediakan sabu terdakwa M. NOR HIDAYAT Als DAYAT yang sekarang berada dilapas kelas IIA Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa ALFAN SYAICUN mengakui jika sabu-sabu tersebut yang bersangkutan yang menyediakan.
- Bahwa Saksi mengaku saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH, Terdakwa MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm) dan Terdakwa M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK serta ALFAN SYAICHU Als AFAN Bin RAHMAD, petugas tidak ada menemukan surat ijin dari instansi yang berwenang yang memperbolehkan terdakwa AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH, Terdakwa MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm) dan Terdakwa M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK serta ALFAN SYAICHUN Als AFAN Bin RAHMAD untuk melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. GT. M. RIDHO S, SH Bin GT. SYARIFUDIN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Unit Tindak Subdit 1 Dit. Resnarkoba Polda Kalsel.
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH, Terdakwa MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm), Terdakwa M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK dan ALFAN SYAICHU Als AFAN Bin RAHMAD bersama dengan rekan saksi satu unit lainnya termasuk saksi GT. M. RIDHO, S, SH pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021, skj. 23.00 wita dengan di depan Gg. Sekumpul, Jl. A. Yani Km.12.500 Kel. Gambut Barat Kec. Gambut Kab. Banjar Prop. Kalsel, skj.23.15 wita dengan TKP 2 di depan rumah terdakwa MUHAMMAD HELMI AZHARI yang beralamat di Jl. A. Yani Km.12.500 Gg. Sekumpul No. - Rt/Rw 02/01 Kel. Gambut Barat Kec. Gambut Kab. Banjar Prop. Kalsel, dan skj. 23.55 wita dengan TKP 3 di halaman rumah makan OVJ Jl. A. Yani Km. 7 Kel. Pemurus Luar Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Prov Kalsel saat terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli sabu kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli.
- Bahwa saat terdakwa AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH ditangkap ketika sedang menjual dan menyediakan Narkotika golongan 1 jenis Sabu dengan tempat penangkapan di depan Gg. Sekumpul, Jl. A. Yani Km.12.500 Kel. Gambut Barat Kec. Gambut Kab. Banjar Prop. Kalsel dalam penangkapan tersebut petugas menyita barang bukti (BB) berupa : 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,25 gram (bersih 0,09 gram) yang sempat terjatuh ketanah ketika petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD GAFURI Als GAFURI dan petugas juga menyita 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dengan No Simcard 0813-45-13-1354 dari tanggan terdakwa AHMAD GAFURI Als GAFURI, kemudian skj. 23.15 wita petugas menangkap terdakwa MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm) ditangkap karena telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu atau yang menghubungkan petugas yang menyamar dengan terdakwa AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH dengan tempat penangkapan di depan rumah terdakwa MUHAMMAD HELMI AZHARI yang beralamat di Jl. A. Yani Km.12.500 Gg. Sekumpul No. - Rt/Rw 02/01 Kel. Gambut Barat Kec. Gambut Kab.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Banjar Prop. Kalsel petugas menyita bahwa 1 (satu) buah HP READMI warna hitam dengan No Simcard : 0831-4513-8328 digunakan oleh terdakwa MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm) untuk berkomunikasi dengan terdakwa AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH dalam bertransaksi Narkotika dan skj. 23.55 petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK karena adanya pengakuan dari terdakwa AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH yang mengatakan bahwa asal 1 (satu) paket Sabu tersebut berasal dari terdakwa M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK serta dalam penangkapan kami menyita barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) paket sabu dengan berat kotor 9,9 gram (bersih 1,8 gram) 1 (satu) buah kotak cuttonbud, 1 (satu) buah kotak tokaido, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah botol plastik warna merah, 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang ditemukan di halaman Rumah Makan OVJ Jl. A. Yani Km. 7 Kel. Pemurus Luar Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Prov Kalsel dan kami juga menyita 1 (satu) buah HP Samsung warna Hitam dengan No Simcard : 0831-4028-0004 milik terdakwa M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK yang disita dari tangannya.

- Bahwa Saksi mengaku terdakwa AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH, Terdakwa MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm) dan Terdakwa M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK mengakui semua barang bukti (BB) yang disita petugas tersebut adalah milik ketiga terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (bersih 0,09 gram) yang sempat terjatuh ketanah ketika petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD GAFURI Als GAFURI dan 45 (empat puluh lima) paket sabu dengan berat kotor 9,9 gram (bersih 1,8 gram) yang ditemukan di halaman Rumah Makan OVJ Jl. A. Yani Km. 7 Kel. Pemurus Luar Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Prov Kalsel saat penangkapan terdakwa M. NOR HIDAYAT Als DAYAT untuk dijual kepada pembeli.
- Bahwa total shabu yang disita petugas dari ketiga orang terdakwa AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH, Terdakwa MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm) dan Terdakwa M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK sebanyak 46 (empat puluh enam) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,15 gram (bersih 1,89 gram).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa terdakwa ALFAN SYAICUN yang menyediakan sabu terdakwa M. NOR HIDAYAT Als DAYAT yang sekarang berada dilapas kelas IIA Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa ALFAN SYAICUN mengakui jika sabu-sabu tersebut yang bersangkutan yang menyediakan.
- Bahwa Saksi mengaku saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH, Terdakwa MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm) dan Terdakwa M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK serta ALFAN SYAICHU Als AFAN Bin RAHMAD, petugas tidak ada menemukan surat ijin dari instansi yang berwenang yang memperbolehkan terdakwa AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH, Terdakwa MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm) dan Terdakwa M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK serta ALFAN SYAICHUN Als AFAN Bin RAHMAD untuk melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Subdit 1 Dit Resnarkoba Polda Kalsel pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021, skj. 23.00 wita dengan tempat penangkapan Di depan Gg. Sekumpul, Jl. A. Yani Km.12.500 Kel. Gambut Barat Kec. Gambut Kab. Banjar Prop. Kalsel.
- Bahwa saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan TKP di depan Gg. Sekumpul, Jl. A. Yani Km.12.500 Kel. Gambut Barat Kec. Gambut Kab. Banjar Prop. Kalsel saat itu, benar petugas ada menyita barang bukti (BB) berupa : 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,25 gram (bersih 0,09 gram) yang disita petugas dari atas tanah oleh petugas yang menyamar sebagai pembeli, kemudian petugas menyita kembali 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dengan No Simcard : 0813-4513-1354 milik saya.
- Bahwa semua barang bukti (BB) yang disita petugas benar milik terdakwa ketika petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket sabu terdakwa beli dari M. NOR HIDAYAT Als

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAYAT Bin M. TAUFIK dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan system transaksi ada uang ada barang.

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu untuk di jual kepada pembeli dan ingin membantu terdakwa MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm) yang mana ada temannya yang meminta untuk di belikan sabu.
- Bahwa apabila transaksi berhasil akan mendapatkan keuntungan dari menjual sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan system transaksi ada uang ada barang.
- Bahwa peranannya dalam perkara ini adalah orang yang hubungi oleh terdakwa MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm) untuk memesan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,25 gram (bersih 0,09 gram) serta orang yang mengantarkan Sabu kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm) petugas tidak ada menemukan Narkotika dan petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP READMI warna hitam dengan No Simcard : 0831-4513-8328 (milik terdakwa MUHAMMAD HELMI AZHARI) alat komunikasi saya dengan terdakwa MUHMMAD HELMI Als AMAT untuk memesan sabu dan petugas juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. NOR Als DAYAT Bin M. TAUFIK petugas ada menemukan Narkotika jenis sabu dan menyita barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) paket sabu dengan berat kotor 9,9 gram (bersih 1,8 gram) 1 (satu) buah kotak cuttonbud , 1 (satu) buah kotak tokaido, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah botol plastik warna merah, 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung warna Hitam dengan No Simcard : 0831-4028-0004 (milik terdakwa M. NOR HIDAYAT Als DAYAT).
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau perbuatannya berupa memiliki, menyimpan, menguasai, menimbang dan membagi Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu adalah salah dan melanggar hukum akan tetapi karena terdesak ekonomi.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, menimbang dan membagi Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu.

Terdakwa II. MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm):

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Subdit 1 Dit Resnarkoba Polda Kalsel pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira jam 23.15 Di depan rumah saya yang beralamat di Jl. A. Yani Km.12.500 Gg. Sekumpul No. - Rt/Rw 02/01 Kel. Gambut Barat Kec. Gambut Kab. Banjar Prop. Kalsel.
- Bahwa petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan pengakuan terdakwa AHMAD GAFURI Als GAFURI dengan TKP di depan rumah saya yang beralamat di Jl. A. Yani Km.12.500 Gg. Sekumpul No. - Rt/Rw 02/01 Kel. Gambut Barat Kec. Gambut Kab. Banjar Prop. Kalsel saat itu, benar petugas ada menyita barang bukti (BB) berupa : 1 (satu) buah HP READMI warna hitam dengan No Simcard : 0831-4028-0004.
- Bahwa semua barang bukti (BB) yang disita petugas tersebut adalah milik saya untuk berkomunikasi dengan terdakwa AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH dalam bertransaksi Narkotika.
- Bahwa peranan terdakwa adalah orang yang menghubungkan petugas yang menyamar sebagai pembeli kepada terdakwa AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH untuk memesan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,25 gram (bersih 0,09 gram).
- Bahwa petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH petugas ada menyita barang bukti (BB) berupa : 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,25 gram (bersih 0,09 gram) yang disita petugas dari atas tanah oleh petugas yang menyamar sebagai pembeli, kemudian petugas menyita kembali 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dengan No Simcard : 0813-4513-1354 milik terdakwa AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH dan petugas juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK petugas ada menemukan Narkotika jenis sabu dan menyita barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) paket sabu dengan berat kotor 9,9 gram (bersih 1,8 gram) 1 (satu) buah kotak cuttonbud , 1 (satu) buah kotak tokaido, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah botol plastik warna merah, 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung warna Hitam dengan No Simcard : 0831-4028-0004 (milik terdakwa M. NOR HIDAYAT Als DAYAT).

Terdakwa III. M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Subdit 1 Dit Resnarkoba Polda Kalsel pada hari Rabu / tanggal 03 Februari 2021, skj. 23.55 wita dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tempat penangkapan Di halaman Rumah Makan OVJ Jl. A. Yani Km. 7 Kel. Pemurus Luar Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Prov Kalsel.

- Bahwa petugas melakukan penangkapan terhadap saya berdasrkan pengakuan terdakwa AHMAD GAFURI Als GAFURI saat itu, benar petugas ada menyita barang bukti (BB) berupa : 45 (empat puluh lima) paket sabu dengan berat kotor 9,9 gram (bersih 1,8 gram), 1 (satu) buah kotak cuttonbud, 1 (satu) buah kotak tokaido, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah botol plastik warna merah, 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang ditemukan petugas di halaman Rumah Makan OVJ Jl. A. Yani Km. 7 Kel. Pemurus Luar Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Prov Kalsel adalah milik saya.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,25 gram (bersih 0,09 gram) menjual sabu tersebut kepda terdakwa AHMAD GAFURI dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem transaksi ada uang ada barang.
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa petugas melakukan penangkapan terhadap terhadap terdakwa AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH petugas ada menyita barang bukti (BB) berupa : 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,25 gram (bersih 0,09 gram) yang disita petugas dari atas tanah oleh petugas yang menyamar sebagai pembeli, kemudian petugas menyita kembali 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dengan No Simcard : 0813-4513-1354 milik terdakwa AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH dan petugas juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm) petugas tidak ada menemukan Narkotika dan petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP READMI warna hitam dengan No Simcard : 0831-4513-8328 (milik terdakwa MUHAMMAD HELMI AZHARI) alat komunikasi terdakwa AHMAD GAFURI Als GAFURI dengan terdakwa MUHMMAD HELMI Als AMAT untuk memesan sabu.

Terdakwa IV. ALFAN SYAICUN Als AFAN Bin RAHMAD:

- Bahwa terdakwa dibawa oleh petugas Subdit 1 Dit Resnarkoba Polda Kalsel pada hari Rabu / tanggal 10 Maret 2021, skj. 16.30 wita dengan tempat dibawa Lapas Kelas IIA Banjarmasin.
- Bahwa petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan pengakuan sdr. M. NOR HIDAYAT Als DAYAT saat itu, benar petugas ada menyita barang bukti (BB) berupa : 1 (satu) buah HP merk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

VIVO warna hitam biru dengan no Simcard : 0815 – 4542 – 8245 adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa M. NOR HIDAYAT Als DAYAT ada memesan sabu kepada terdakwa sebanyak 2,5 gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan sistem pembayaran transper duluan.
- Bahwa setelah di transper terdakwa M. NOR HIDAYAT Als DAYAT, terdakwa memberitahu untuk mengambil sabu di tepi Jl. Golf Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Prop. Kalsel.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. BOS ASEF dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan saya mendapatkan keutungan dari jual beli sabu tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,25 gram (bersih 0,09 gram).
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dengan No Simcard : 0813-4513-1354.
- 1 (satu) buah HP REDMI warna putih dengan No Simcard : 0831-4513-8328.
- 45 (empat puluh lima) paket sabu dengan berat kotor 9,9 gram (bersih 1,8 gram).
- 1 (satu) buah kotak cuttonbud.
- 1 (satu) buah kotak tokaido.
- 1 (satu) buah sendok sabu.
- 1 (satu) buah botol plastik warna merah.
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah HP Samsung warna Hitam dengan No Simcard : 0831-4028-0004.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam biru dengan no Simcard : 0815 – 4542 – 8245.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, bagian Ditresnarkoba Polda Kalsel mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa II MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm) dapat menyediakan narkoba jenis sabu-sabu. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, selanjutnya saksi GT.M.RIDHO.S, SH yang merupakan anggota Polisi dari Polda Kalimantan Selatan menyamar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai pembeli sabu-sabu dan menemui terdakwa II MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm) di Jl.A Yani Km 12.500 Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

- Bahwa pada waktu itu saksi GT.M.RIDHO.S, SH mengatakan tidak mempunyai uang untuk membeli sabu-sabu dan akan menjaminkan handphone nya. Bahwa selanjutnya terdakwa II MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm) menghubungi terdakwa I AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH dan manyampaikan maksud dan tujuan saksi GT.M.RIDHO.S, SH. Bahwa kemudian terdakwa I AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH mendatangi terdakwa II MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm) dan saksi GT.M.RIDHO.S, SH selanjutnya terdakwa I AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH menjelaskan jika 1 (satu) paket sabu-sabu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada waktu itu saksi GT.M.RIDHO.S, SH menyerahkan satu buah handphone sebagai jaminan kepada terdakwa I AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH selanjutnya terdakwa I AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH menghubungi terdakwa III M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK dan berjanjian bertemu di halaman rumah makan OVJ Jl. A.Yani Km 7 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Bahwa terdakwa I AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH menuju lokasi sesuai permintaan terdakwa III M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK dan sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa I AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH datang lagi dan membawa satu paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,09 gram) kemudian diamankan oleh saksi GT.M.RIDHO.S, SH dan rekan-rekannya dari Polda Kalimantan Selatan.
- Bahwa selanjutnya saksi GT.M.RIDHO.S, SH dan rekan-rekannya menangkap terdakwa II MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm) di rumahnya di Jl. A. Yani Km.12.500 Gg. Sekumpul No. - Rt/Rw 02/01 Kel. Gambut Barat Kec. Gambut Kab. Banjar Prop. Kalsel dan menangkap terdakwa III M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK di rumahnya Jl. Mahligai Komp. Mahligai Sejahtera No : 05 Rt/Rw : 006/006 Kel. Pemurus Luar Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Prov.Kalsel dan menemukan barang bukti di rumah terdakwa III M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) paket sabu-sabu dengan berat kotor 9,9 gram (berat bersih 1,8 gram). Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dari terdakwa IV ALFAN SYAICUN Als AFAN Bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RAHMAD yang saat itu sedang menjalani pidana di Lapas Kelas IIA Banjarmasin Jl. Mayjend Soetoyo S No. 01 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium 01363/NNF/2021 tertanggal 18 Februari 2021 dari Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, barang bukti berupa satu kantong plastik berlabel dan bersegel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya :
  - 02875/2021/NNF : satu kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,016 gram.
  - 02876/2021/NNF : satu kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,023 gram.

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang dalam praktek peradilan diartikan siapa saja, baik laki- laki maupun perempuan sebagai subyek hukum yang mendukung hak dan kewajiban. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta petunjuk bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama terdakwa I AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH, terdakwa II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm), terdakwa III M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK dan terdakwa IV ALFAN SYAICUN Als AFAN Bin RAHMAD Para terdakwa mengerti surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri para terdakwa adanya alasan pemaaf atau alasan pembenaran atas perbuatan para terdakwa sehingga atas diri para terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, keterangan terdakwa dan petunjuk dipersidangan terungkap :

- Bahwa Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, bagian Ditresnarkoba Polda Kalsel mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa II MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm) dapat menyediakan narkoba jenis sabu-sabu. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, selanjutnya saksi GT.M.RIDHO.S, SH yang merupakan anggota Polisi dari Polda Kalimantan Selatan menyamar sebagai pembeli sabu-sabu dan menemui terdakwa II MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm) di Jl.A Yani Km 12.500 Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.
- Bahwa pada waktu itu saksi GT.M.RIDHO.S, SH mengatakan tidak mempunyai uang untuk membeli sabu-sabu dan akan menjaminkan handphone nya. Bahwa selanjutnya terdakwa II MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm) menghubungi terdakwa I AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH dan manyampaikan maksud dan tujuan saksi GT.M.RIDHO.S, SH. Bahwa kemudian terdakwa I AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH mendatangi terdakwa II MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm) dan saksi GT.M.RIDHO.S, SH selanjutnya terdakwa I AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH menjelaskan jika 1 (satu) paket sabu-sabu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada waktu itu saksi GT.M.RIDHO.S, SH menyerahkan satu buah handphone sebagai jaminan kepada terdakwa I AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH selanjutnya terdakwa I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH menghubungi terdakwa III M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK dan berjanjian bertemu di halaman rumah makan OVJ Jl. A.Yani Km 7 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Bahwa terdakwa I AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH menuju lokasi sesuai permintaan terdakwa III M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK dan sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa I AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH datang lagi dan membawa satu paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat bersih 0,09 gram) kemudian diamankan oleh saksi GT.M.RIDHO.S, SH dan rekan-rekannya dari Polda Kalimantan Selatan.

- Bahwa selanjutnya saksi GT.M.RIDHO.S, SH dan rekan-rekannya menangkap terdakwa II MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm) di rumahnya di Jl. A. Yani Km.12.500 Gg. Sekumpul No. - Rt/Rw 02/01 Kel. Gambut Barat Kec. Gambut Kab. Banjar Prop. Kalsel dan menangkap terdakwa III M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK di rumahnya Jl. Mahligai Komp. Mahligai Sejahtera No : 05 Rt/Rw : 006/006 Kel. Pemurus Luar Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Prov.Kalsel dan menemukan barang bukti di rumah terdakwa III M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) paket sabu-sabu dengan berat kotor 9,9 gram (berat bersih 1,8 gram). Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dari terdakwa IV ALFAN SYAICUN Als AFAN Bin RAHMAD yang saat itu sedang menjalani pidana di Lapas Kelas IIA Banjarmasin Jl. Mayjend Soetoyo S No. 01 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium 01363/NNF/2021 tertanggal 18 Februari 2021 dari Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, barang bukti berupa satu kantong plastik berlabel dan bersegel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya :
  - 02875/2021/NNF : satu kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,016 gram.
  - 02876/2021/NNF : satu kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,023 gram.

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH, Terdakwa II MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm), Terdakwa III M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK** dan **Terdakwa IV ALFAN SYAICUN Als AFAN Bin RAHMAD** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. AHMAD GAFURI Als GAFURI Bin FAHRIANSYAH, Terdakwa II MUHAMMAD HELMI AZHARI Als AMAT Bin HUZAIRIN (Alm dan Terdakwa III M. NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. TAUFIK** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Bulan**.

3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa IV ALFAN SYAICUN Als AFAN Bin RAHMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**.

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,25 gram (bersih 0,09 gram).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dengan No Simcard : 0813-4513-1354.
- 1 (satu) buah HP REDMI warna putih dengan No Simcard : 0831-4513-8328.
- 45 (empat puluh lima) paket sabu dengan berat kotor 9,9 gram (bersih 1,8 gram).
- 1 (satu) buah kotak cuttonbud.
- 1 (satu) buah kotak tokaido.
- 1 (satu) buah sendok sabu.
- 1 (satu) buah botol plastik warna merah.
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah HP Samsung warna Hitam dengan No Simcard : 0831-4028-0004.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam biru dengan no Simcard : 0815 – 4542 – 8245

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Senin**, tanggal **16 Agustus 2021** oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vonny Trisaningsih, S.H., M.H., dan Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rahmi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Agus Subagya, S.H., dkk Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.	Heru Kuntjoro, S.H., M.H.
Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Aulia Rahmi, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)